TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp *Rol N°1.365-2025*

Santiago, diez de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 269, reclama don Miguel Araya Lobos, candidato a Alcalde por la comuna de Buin, en las elecciones municipales 2024, contra la resolución N°G2240 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos con veinticinco observaciones, desestimó su solicitud de reembolso;

2°) Que el Servicio Electoral, en lo pertinente a la reclamación, mantuvo reproches por las siguientes circunstancias: gastos rendidos sin informes de actividades (observaciones N°s 1, 12 y 16); gastos objetados por no cumplir con los requisitos del artículo 2° de la Ley N°19.884 -un sistema de sonido y una mesa con bancos plegables- (observaciones N°s 3 y 7); gastos de propaganda respecto de los cuales no se rindieron gastos de brigadistas o voluntarios para su distribución (Observaciones N°s 4, 5, 6, 13 y 15); gastos de combustible, peajes y transporte privados sin declaración del uso de vehículos (Observaciones N°s 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24); gasto menor sin documento tributario válido (Observación N°9); y gastos solicitados para reembolso, respaldados en documentos que no indican condición de pago y sin informe de actividades (observaciones N°s 25, 26, 27, 28 y 29);

3°) Que, el reclamante respecto de las observaciones N°s 1, 12 y 16, acompaña a fojas 274, 355 y 465, informes de actividades de los respectivos prestadores, con fotografías, videos y fechas de prestación de los servicios.

Acerca de las observaciones N°s 3 y 7, indica a fojas 370 y 392, que el equipo de sonido fue utilizado para perifoneo y reproducción de música de campaña. La mesa y los bancos se utilizaron en actividades de campaña, acompañando fotografías.

Sobre las observaciones N°s 4, 5, 6, 13 y 15, a fojas 344 informa la existencia de brigadistas según consta en boletas de honorarios para la distribución de este material, los que fueron declarados en la oportunidad legal.

En relación con las observaciones N°s 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, a fojas 396, presenta certificado de donación

del candidato en que señala que donó el uso de sus dos vehículos, valorizados en $200.000, junto a los certificados de inscripción de los vehículos.

Acerca de la observación N°9 a fojas 405 acompaña voucher de pago en que se consigna que es documento "válido como boleta".

Finalmente, respecto de las observaciones N°s 25 a 29, a fojas 563, 575, 596, 609 y 627, presentó informe de actividades con medios de comprobación documental y aclara que los respectivos documentos se encuentran pendientes de pago;

4°) Que este Tribunal tiene por subsanadas las observaciones N°s 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, por haberse acompañado a la reclamación antecedentes idóneos (informes de actividades, certificados de donación valorizados, certificados de inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados, boletas de honorarios, entre otros), que permiten subsanar los reparos formulados por el Servicio Electoral señalados precedentemente, en tanto permiten tener por acreditados los gastos en los términos del artículo 47 de la Ley N°19.884.

En cambio, corresponde rechazar la reclamación en lo que refiere a las observaciones N°s 3 y 7, por tratarse de bienes de utilidad indefinida -un equipo de sonido y mobiliario plegable-, que no reúnen la naturaleza de gasto electoral en los términos previstos en el artículo 2 de la Ley N°19.884, en tanto exceden el periodo de campaña y son susceptibles de uso posterior ajeno a ella; y

5°) Que, en consecuencia, aparece que los gastos rechazados por las observaciones N°s 3 y 7, por un total de $457.370, representan un 6.75% de gastos declarados por la candidatura, en consecuencia, no se configura a su respecto una "omisión grave" en los términos previstos en el artículo 50 de la Ley N°19.884, por lo que la cuenta debe ser aprobada.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se acoge*** la reclamación interpuesta a fojas 269, por don Miguel Araya Lobos, candidato a Alcalde por la comuna de Buin, en las elecciones municipales 2024, contra la resolución N°G2240 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp *Rol N°1.365-2025*

Servicio Electoral, ***sólo en cuanto*** se tiene por aprobada la cuenta general de ingresos y gastos asociada a la candidatura del reclamante, manteniendo las observaciones N°s 3 y 7 asociadas a la adquisición de un equipo de sonido y un mobiliario plegable. Autorizándose el reembolso de los gastos electorales, en lo que corresponda.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.365-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 10/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 10/11/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 10/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 10/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1365-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 10 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/11/2026

E6BE774A-F467-472B-BAB1-3B027E9293B2
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.